



Myndighetsnämnden

2025-04-09

1

Plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-13.00.		
Beslutande	Anders Harr	(s), ordförande	
	Kennet Bäcklund	(v)	
	Bernt Vikström	(s)	
	Christina Lövgren	(s)	
	Martin Nilsson	(c)	
Övriga närvarande	Åsa Andersson, Samhällsbyggnadschef Camilla Grahn, Nämndsekreterare Monika Hornig-Breitbach, Bygginnspektör		
Utses att justera	Kennet Bäcklund		
Justeringens plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur 2025-04-15 klockan 10.00		
Underskrifter	Sekreterare	<u>Åsa Andersson</u>	Paragrafer 26-32
	Ordförande	<u>Anders Harr</u>	
	Justerande	<u>Kennet Bäcklund</u>	

Anslag / Bevis

Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ	Myndighetsnämnden		
Sammanträdesdatum	2025-04-09		
Datum då anslaget sattes upp	2025-04-16	Datum då anslaget tas ned	2025-05-08
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggenheten		
Underskrift	<u>Camilla Grahn</u>		
Utdragsbestyrkande			



Ärendeförteckning	Mn § 26 Fastställande av dagordning		
	Mn § 27 Val av justerare och ersättare samt tid och plats för justering		
	Mn § 28 Detaljplan för Hinden 1 mfl	Dnr 2024-165	214
	Mn § 29 Åtgärdsföreläggande – Obligatorisk ventilationskontroll, (Fastighet)	Dnr 2019-914	222
	Mn § 30 Byggsanktionsavgift – Olovlig nybyggnad av grillkåta, (Fastighet)	Dnr 2024-695	230
	Övriga ärenden		
	Mn § 31 Redovisning av delegationsbeslut och meddelandeärenden		
	Mn § 32 Förvaltningschefens rapport samt redovisning av ekonomi		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2025-04-09

3

Fastställande av
dagordning

Mn § 26

Myndighetsnämnden har att fastställa dagordningen för sammanträdet.

Myndighetsnämndens beslut

1. Dagordningen fastställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2025-04-09

4

Mn § 27

Val av justerare samt tid
och plats för justering

Myndighetsnämnden har att utse justerare att jämte ordförande justera dagens
protokoll, samt besluta om tid och plats för justering.

Myndighetsnämndens beslut

1. Kennet Bäcklund utses att justera protokollet.
2. Som ersättare utses Martin Nilsson.
3. Protokollet ska justeras på nämndsekreterarens kontor 2025-04-15,
kl. 10.00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 28

Dnr 2024-165

214

Detaljplan Hinden 1 m.fl. Ärendet avser Detaljplan för Hinden 1 m.fl.

Planområdet är beläget centralt i Arvidsjauras samhälle och ligger i anslutning till Centrumbadet.

Planförslaget syftar till att säkerställa befintlig markanvändning och att reglera placering av komplementbyggnader samt att fortsättningsvis möjliggöra för ny bebyggelse inom del av kvarteret i form av flerbostadshus. Planen syftar även till att skapa ett bättre planmässigt skydd för den värdefulla bebyggelsen som finns inom området och på ett tydligare sätt säkerställa dess bevarande för framtida generationer. Byggnaderna anses vara välbevarade representanter för modernismens arkitektur. De visar på en tid då rationellt byggande kombinerades med noggrant utvalda material och anpassning till både kvarter och terräng.

Detaljplanen överensstämmer med utpekad markanvändning i översikts- och tillväxtplanen.

Undersökningssamråd har genomförts med länsstyrelsen. Kommunen och länsstyrelsen delar uppfattningen om att planen inte kan antas leda till betydande miljöpåverkan.

Detaljplanearbetet sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Antagandehandlingar har upprättats 2025-03-19.

Myndighetsnämndens beslut

Exp
Anslagstavlan
Sökande
Berörda handläggare

Nämnden beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet den 11 juni för att inhämta mer kunskap genom en utbildning för ledamöterna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 29

Dnr 2019-914

222

Åtgärdsföreläggande
Obligatorisk
ventilationskontroll,
(Fastighet)

Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF skall ventilationssystem kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa en tillfredsställande inomhusmiljö (Obligatorisk Ventilations Kontroll, OVK).

Byggnadernas ägare, (Företag), har ännu inte åtgärdat anmärkningar som finns i protokoll från 2024-06-12 avseende återkommande funktionskontroll av ventilationssystem i gamla delen av (verksamheten), systemnummer LAE2, system del LAE2-101-1-6-1-1-1 och FF1 dusch.

Följande anmärkningar finns i protokollet:

1. Pos 2.2 kraftig försmutsning filter
2. Pos 2.5 kraftig försmutsning i aggregat
3. Pos 2.6 kraftig försmutsning kanaler
4. Pos 2.7 kraftig försmutsning don
5. Pos 3.6 remmar ej spända och spruckna
6. Pos 3.7 låga TL och FL flöden generellt
7. Pos 3.7 Rum 11 saknar TL, bad saknar FL; Rum 12 saknar FL, lilla sovrummet saknar TL
8. Pos 3.7 Rum 14 bad saknar FL
9. Pos 3.3 Rem VVX trasig
10. Pos 11-1.4 Ritningar, DU-instruktioner, Föregående OVK-protokoll, Proj. värden/luftflödesprotokoll saknas helt
11. Pos 3.10 Åtkomst aggregat begränsad, vitvaror och skrot blockerar luckor

Miljö- och byggheten har via brev 2020-03-18 erinrat om att enligt protokollet är inte ventilationssystemet godkänd i gamla delen.

2020-10-28 skickades en andra påminnelse.

2020-11-03 beviljades senareläggning av ombesiktningstidpunkt till efter pandemin.

2023-03-05 gick även tiden ut för nästa besiktning av aggregat LB01 nya delen.

2024-01-04 beslutade nämnden i ett föreläggande att inkomma med OVK-protokoll senast 2024-02-04.

2024-06-12 genomförde (Förnamn och Efternamn), Storfors Plåt AB en besiktning av ventilationssystemet. Nya delen av hotellet blev godkänd. Gamla delen av hotellet får samma anmärkningar som vid kontrollen 2020-03-05.

2024-09-18 beslutade nämnden i ett förläggande med vite att protokollet skulle inkomma senast två månader efter delgivning av beslutet.

forts.



forts Mn § 29

Dnr 2019-914

222

2025-02-05 sökte nämnden om utdömande av vite men domstolen avslog ansökan 2025-03-14 och upphävde beslutet.

Inga fel är åtgärdade, anläggningen är fortfarande underkänd. (Bilaga 1)

Skäl till beslut

Fastighetsägaren har tills idag inte redovisat att ovan uppräknade anmärkningar, punkt 1-11, är åtgärdade så att anläggningen uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.

Om en fastighetsägare eller byggherre låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt plan- och bygglagen (PBL) eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 19 § PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärder.

Då flera uppmaningar från kontorets sida inte hörsammats, bedöms ett föreläggande vid vite vara väl motiverat. Myndighetsnämnden föreslås därför att vid vite förelägga byggnadernas ägare att inom viss tid åtgärda alla anmärkningar och redovisa att systemet uppfyller kraven.

Enligt 3 § lagen om viten skall vitet fastställas till ett belopp som kan antas förmå den berörda att följa föreläggande och som står i proportion till samhällets intresse av att föreläggandet fullföljs.

Myndighetsnämndens beslut

Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (PBL) föreläggs ägaren, (Företaget), att vid vite om 100 000 kronor, senast inom en (1) månad från att han fått del av nämndens beslut, åtgärda anmärkningar punkt 1-11 och inkomma med redovisning i form av protokoll från besiktning, som ett bevis på att brister åtgärdats och ventilationssystemen LAE2, gamla delen av hotellet, på fastigheten (Fastigheten) uppfyller föreskrivna krav enligt PBL och PBF.

forts.



forts Mn § 29

Dnr 2019-914

222

Upplysningar

Det står ägaren fritt att anlita vilken sakkunnig kontrollant (hen) vill och finns det brister som måste åtgärdas måste bedömningen om ventilationssystemet uppfyller de krav som kan ställas göras av sakkunnig kontrollant.

Myndighetsnämndens förslag till beslut har enligt förvaltningslagens regler kommunicerats med berörda parter.

Underrättelse om beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten.

Exp
Anslagstavlan
Fastighetsägare
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 30

Dnr 2024-695

230

Byggsanktionsavgift
- Olovlig nybyggnad
av grillkåta,
(Fastighet)

Vid tillsynsbesök på fastigheten (Fastighet), den 2024-09-23 konstaterade myndighetsnämnden att en grillkåta hade uppförts på fastigheten utan bygglov och startbesked.

Vid tillsynsbesöket noterade myndighetsnämnden följande:
- en grillkåta har uppförts utan bygglov och startbesked.

Den 2024-11-20 beslutade nämnden med stöd av 11 kap. 51, 52 och 62 §§ PBL, samt 9. kap. 1 § och 6 § punkt 1 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, att påföra (Företag), ägare till fastigheten, (Fastighet), en byggsanktionsavgift om 14 325 kronor.
2024-11-12 Inkom ansökan om bygglov i efterhand.

2024-12-03 beslutade nämnden om avslag på ansökan om bygglov i efterhand och om ett föreläggande att ta bort grillkåtan senast 1 månad efter beslutet har vunnit laga kraft. Beslutet överklagades av fastighetsägaren men Länsstyrelsen avslag överklagande och fastställde nämndens beslut 2025-01-21.

Vid tillsynsbesök på fastigheten (Fastigheten), 2025-04-09 konstaterade myndighetsnämnden att grillkåtan finns kvar på fastigheten dvs rättelse har inte skett.

Om en byggsanktionsavgift har beslutats och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Den nya avgiften ska vara dubbelt så stor som den tidigare avgiften. Om rättelse inte sker efter detta heller ska ytterligare en dubblerad avgift tas ut, och så vidare. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får inte bli mer än 50 prisbasbelopp.

Om rättelse sker, dvs, det olovligt utförda tas bort, innan frågan om sanktioner eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med byggnadsnämnden tas ingen avgift ut och ärendet avskrivs enligt 11 kap. 54 § PBL.



forts Mn § 30

Dnr 2024-695

230

Myndighetsnämndens beslut

Med stöd av 11 kap. 51, 52 och 62 §§ PBL, samt 9. kap. 1 § och 6 § punkt 1 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, påförs (Företaget), ägare till fastigheten, (Fastighet)., en byggsanktionsavgift om 28 650 kronor.

Avgiften ska betalas till Arvidsjaur kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige.

Skäl till beslut

En ny avgift för överträdelsen ska tas ut om en byggsanktionsavgift har beslutats och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast.

Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp, 9 kap. 2 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.

Exp
Anslagstavlan
Berörd fastighetsägare
Berörd handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2025-04-09

11

Redovisning av
delegationsbeslut och
meddelandeärenden

Mn § 31

I Delegationsbeslut

- 2025-03-03 till 2025-03-31, kommer till nästa nämnd, Listan gick ej få ut från EDP Vision.

II Meddelandeärenden

-

III Kompetensutveckling/kurser

-

Myndighetsnämndens beslut

1. Redovisning av delegationsbeslut under perioden som förtecknats ovan godkänns.
2. Meddelandeärendena och informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Förvaltningschefens
rapport samt redovisning
av ekonomi

Mn § 32

Förvaltningschefens rapport

Samhällsbyggnadschefen informerade om följande:

1. Ny miljöinspektör börjar den 11 aug
2. 35 % av livsmedelskontrollerna och 15 % av miljötillsynerna enligt plan har utförts.
3. Byggingpektören informerade om Ugglan huset
4. Samhällsplanerarna berättade om planerna för ”Stalo”-huset

Ekonomisk uppföljning t.o.m. 2025-03-31

Personalkostnaderna kommer bli lägre än budget pga. en vakant tjänst som miljöinspektör t.om. den 11 aug samt föräldraledigheter. Prognosen är att intäkterna för bl.a. bygglov kommer bli lägre än budgeterat pga. omvärldsläget. Verksamhetskostnaderna ser ut att följa budget.

	Årsbudget	Utfall period	Prognos	Årsavvikelse
Total				
Personal	4 736	921	4 072	664
Verksamhet	693	153	678	15
Internhyror	0	0	0	0
Summa kostnader	5 429	1 074	4 750	679
Intäkter	-2 834	-581	-2 647	-187
Netto	2 595	493	2 103	492

Närvaro och voteringslista

Myndighetsnämnden 2023-2026

Sammanträde: 2025-04-09

Ordinarie ledamöter:

Namn	Närvarande	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	
1 Anders Harr	1										
2 Kennet Bäcklund	1										
3 Bernt Vikström	1										
4 Martin Nilsson	1										
5 Christina Lövgren	1										

Ersättare:

[illegible]